

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/887

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (עדות יועץ תקשורת או דובר), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 48א. 1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 48, יבוא :

48א. (א) דברים ומסמכים שהוחלפו בין יועץ תקשורת
תקשורת או דובר או דובר לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם
הלקוח ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי
שניתן על ידי יועץ התקשורת או הדובר ללקוח, אין
יועץ התקשורת או הדובר חייב למסרם כראיה,
אלא אם ויתר הלקוח על החסיון; והוא הדין
בעובד של יועץ התקשורת או הדובר אשר דברים
ומסמכים שנמסרו ליועץ התקשורת או הדובר
הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות יועץ התקשורת או
הדובר.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לאחר שחדל
העד להיות יועץ תקשורת או דובר או עובד של יועץ
התקשורת או הדובר."

ד ב ר י ה ס ב ר

תפקיד יועץ תקשורת או דובר של אדם, הינו אחד הרגישים ביותר. אדם מעניק אמון מלא בדוברו או
ביועץ התקשורת שלו, משתף אותו ומתייעץ איתו על כל נושא שעל סדר היום.
כמו עורך דין, מדובר בתפקיד רגיש ביותר, שאלמלא פתיחות מוחלטת בין הלקוח ליועץ התקשורת או
הדובר שלו, לא ניתן למלאו כראוי.
מוצע, כי בנוסף לחסיונות המוטלים על עדותם של עורכי דין, פסיכולוגים, כהני דת, רופאים ועובדים
סוציאליים, יתווסף גם תפקיד יועץ התקשורת או הדובר של אדם ויותאם לסעיף הקובע זאת לגבי עדות
של עורכי דין או עובד שלהם.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

בימים שבהם התקשורת חולשת על כל פן בחיינו ורלוונטית לכל נושא שנעסוק בו, בימים בהם תקשורת ממוסדת או תקשורת ברשתות החברתיות ממלאות חלק מרכזי ומשמעותי ביותר בחיינו ויועץ תקשורת או דובר הוא לעיתים קרובות האדם הקרוב ביותר ללקוח, יש חשיבות רבה הן מצד הלקוח והן מצד תפקודו המלא וההכרחי של יועץ התקשורת או הדובר לקבוע כי על עדותו יוטלו מגבלות בדומה לעדותם של עורכי דין או עובדים הקשורים אליהם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/698/24).

הצעת החוק זהה לפ/698/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)